Rua Coronel Chicuta, 310 - Bairro: Centro - CEP: 99010050 - Fone: (54)3046-9100 - Email: frpasfundojre1vciv@tjrs.jus.br

RELATÓRIO FALIMENTAR Nº 5037755-11.2024.8.21.0021/RS

RELATANTE: BIANCHI TRANSPORTES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: ELENISE MARIA NOAL BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: LUCIANO BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: CRISTIANE DE CASSENOTE OLIARI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: ADENIR BORTOLUZZI BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: CLAUDIO BORTOLUZZI BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: BENITO FRANCISCO BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: FABIANE MARIA MORO BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: AGROBIANCHI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATANTE: CARLOS BORTOLUZZI BIANCHI EM RECUPERACAO JUDICIAL

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Intimadas para anexarem aos autos os documentos contábeis até o mês de fevereiro de 2025 (evento 26, DESPADEC1), as Recuperandas limitaram-se a apresentar a documentação que já embasou o primeiro e o único relatório mensal de atividades confeccionado pela Administração Judicial, relativa ao período de junho a novembro de 2024 (evento 38, PET1).

Observo, ainda, que o único relatório de atividade juntado aos autos diz respeito ao período de junho a novembro de 2024 (evento 20, PET1).

Deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor tem a obrigação de fornecer ao Administrador Judicial informações gerenciais e contábeis todos os meses para possibilitar a fiscalização da atividade e a consequente confecção dos relatórios mensais, sob pena de destituição de seus administradores, *ex vi* do art. 52, inc. IV[1], combinado com o art. 22, inc. I, "d", e inc. II, "a" e "c", todos da Lei nº 11.101/2005.

O art. 64, *caput* e inc. V, da LRF[2], estabelece que o devedor ou seus administradores, durante o procedimento de recuperação judicial, serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização, salvo se houver negativa de prestar informações solicitadas pelo Administrador Judicial ou membros do Comitê de Credores. Dispõe o parágrafo único da norma que, nessa hipótese, o juiz destituirá o administrador.

Assim, reitero a intimação das Recuperandas para apresentarem as documentações contábeis, agora relativas ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, diretamente à Administração Judicial e também mediante anexação nestes autos, **no prazo de 05 (cinco) dias**, dada a proximidade da Assembleia Geral de Credores (2ª convocação em 18/06/2025), **sob pena de destituição do sócio-administrador e afastamento dos empresários individuais da condução de suas atividades, na forma do art. 65 da Lei nº 11.101/2005.**

Fica intimada a Administração Judicial para apresentar, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, os RMAs referentes ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, por ser obrigação legal, prevista no art. 22, inc. II, "c", da Lei nº 11.101/2005.

Ressalto que as demonstrações contábeis e os relatórios subsequentes devem ser apresentados independentemente de nova intimação.

Agendada intimação eletrônica das Recuperandas e da Administração Judicial.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO MARCELO BARBIERO DE VARGAS, Juiz de Direito**, em 13/06/2025, às 14:36:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084548614v15** e o código CRC **9664a0ca**.

---

1. Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;"
2. Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles: [...] V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê; [...] Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial."